

PARAGRAPHE I – OBJET DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT

SEYNA, SA au capital de 1.115.800,42€ dont le siège social est situé au 20 bis rue Louis-Philippe 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 843 974 635. Entreprise d'assurances régie par le code des assurances, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest 75436 PARIS CEDEX 09), représentée par son Directeur Général, dûment habilité à cet effet ci-après désigné **LA CAUTION**, déclare se porter caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, du(des) locataire(s) ou sous-locataire(s) désigné(s) ci-après et dans les limites définies aux Paragraphes II et III.

Locataire(s) ou sous-locataire(s) :

- Joseph GOUNDE TALLA WAFO
ci-après désigné le **LOCATAIRE**

Cet engagement s'inscrit dans le cadre du contrat de bail dont les caractéristiques sont reprises ci-après :

- Bailleur(s) :
 - o Monsieur Charles FAUTRA-MOSTEAU-VALSAIN demeurant au _____, _____
ci-après désigné le **BAILLEUR**
- Mandataire(s) : OQORO, ci-après désigné le **MANDATAIRE**
- Adresse du bien : Etage : 2, 1 Rue Charles Péguy, 45400 Fleury-les-Aubrais, France
- Montant du loyer mensuel hors charges : 360 € (trois cent soixante euros) faisant l'objet d'une indexation en fonction de l'évolution de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE
- Montant des charges mensuelles : 80 € (quatre-vingts euros)
- Montant du dépôt de garantie : 360 € (trois cent soixante euros)
- Date d'exigibilité du loyer : le 1 du mois
- Mention d'une clause résolutoire visant à sanctionner les impayés de loyer et/ou des charges locatives ;
- Date d'effet du bail : 20/10/2025
- Date de début de couverture : 20/10/2025
- Durée du bail : 12 mois, tacitement reconductible

L'engagement de caution porte sur les sommes dues par le **LOCATAIRE** au **BAILLEUR** :

- les loyers (actuels et révisés pendant la période de l'engagement de caution) ;
- les charges récupérables ;
- du forfait de services souscrit, le cas, concomitamment à la signature du bail ;
- les éventuelles indemnités d'occupation mises à la charge du **LOCATAIRE** pouvant résulter d'une poursuite de l'occupation du logement entre la date d'expiration ou de résiliation du bail et au plus tard à la date de reprise effective du logement ;
- les coûts des frais, honoraires et déboires afférents aux contentieux juridiques dus aux impayés sous réserve que la procédure soit confiée à GARANTME.

ci-après désignées les **DETTES LOCATIVES**.

PARAGRAPHE II – DURÉE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT

Il est expressément entendu que le présent engagement de cautionnement est consenti à compter du 20/10/2025, pour une durée de 12 mois (tacitement reconductible dans la limite de 108 (cent huit) mois). Lors des renouvellements du bail, la Caution pourra être substituée par un autre assureur ou par une autre personne morale.

L'acte de cautionnement prendra effet dès lors qu'un état des lieux d'entrée conforme aura été établi et lorsque LE BAILLEUR aura encaissé en totalité avant la naissance d'une quelconque DETTE LOCATIVE, le premier quittance de loyer et le dépôt de garantie.

Lors de la reconduction de l'acte de cautionnement, la Caution pourra être substituée par un autre assureur ou par une autre personne morale.

À chaque échéance, la Caution peut solliciter le Bailleur ou son Mandataire par l'intermédiaire de Garantme pour confirmer la présence du Locataire dans les lieux. À défaut de réponse du Bailleur ou de son Mandataire 3 mois après l'échéance, le cautionnement cessera de produire ses effets.

PARAGRAPHE III – LIMITES DE L'ENGAGEMENT

L'engagement maximum de **LA CAUTION** est de 36 (trente-six) fois le montant du loyer mensuel charges comprises dans la limite de 36.000 € (trente-six mille euros).

PARAGRAPHE IV – MODALITES D'INDEMNISATION PAR LA CAUTION

Le **BAILLEUR** ou son **MANDATAIRE** doit déclarer à **GARANTME** via le formulaire : public.garantme.fr/fr/sinistre les **DETTES LOCATIVES** dans les **45 jours** suivant leur exigibilité. Cette déclaration sera accompagnée de tous les documents nécessaires à la procédure de reprise des lieux et de recouvrement : bail signé, décompte de la dette à jour, justificatif de propriété et d'identité du propriétaire, état des lieux d'entrée.

Le **BAILLEUR** est conscient que la procédure de reprise des lieux et de recouvrement est nécessaire à la limitation du montant des **DETTES LOCATIVES**.

À défaut, **LA CAUTION** sera donc déchargée de son engagement de prise en charge de toutes les **DETTES LOCATIVES** constatées 45 jours avant la déclaration, conformément aux dispositions de l'article 2314 du Code civil.

Cette disposition est valable pour les **DETTES LOCATIVES** ultérieures.

Le versement se fait entre les mains du BAILLEUR ou de son MANDATAIRE dans les limites définies au Paragraphe I et pour un montant et une durée d'engagement maximaux définis au Paragraphe III.

LA CAUTION sait néanmoins qu'elle ne pourra pas résilier le présent cautionnement avant l'expiration de la totalité de la durée pour laquelle il a été donné puisqu'il s'agit d'un cautionnement à durée déterminée sauf cause de résiliation mentionnée au Paragraphe II.

LA CAUTION déclare également renoncer au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code Civil et s'engage solidairement avec le **LOCATAIRE**.

Dès la déclaration des **DETTES LOCATIVES**, **LA CAUTION**, sera subrogée dans l'ensemble des droits, actions, sûretés du **BAILLEUR** ou de son **MANDATAIRE**, à l'encontre du **LOCATAIRE**, afin de recouvrer l'ensemble des sommes dues. Pour ce faire, **LA CAUTION**, par l'intermédiaire de GARANTME, pourra à ses frais demander la résiliation du bail et/ou l'expulsion du **LOCATAIRE**.

A la sortie du **LOCATAIRE**, le **BAILLEUR** ou son **MANDATAIRE** établira un solde de tout compte tenant compte du montant des loyers et des charges restant à payer, des éventuelles réparations locatives et/ou détériorations immobilières. Le montant intégral du dépôt de garantie initialement versé sera déduit par priorité sur les postes qui ne sont pas pris en charge par la **CAUTION** (réparations locatives, détériorations immobilières et mobilières...).

PARAGRAPHE V – EN CAS DE COLOCATION

En cas de colocation solidaire, **LA CAUTION** est solidaire du paiement par tous les colocataires des **DETTES LOCATIVES** dues par eux dans la limite des montants définis au Paragraphe III.

Le présent engagement est valable à la seule condition que chaque colocataire présente, tout au long de la durée du bail et de sa reconduction tacite, sa propre caution solidaire ou son propre garant solidaire.

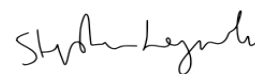
En cas de résiliation unilatérale du bail régulièrement délivrée par un des COLOCATAIRES ci-dessus désignés, le présent engagement restera valable jusqu'à l'inscription au bail d'un nouveau colocataire **présentant les mêmes garanties (garant, personne physique ou morale)** ou au plus tard dans les 6 mois après la date d'effet du congé (conformément aux dispositions de l'article 8.1, VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

Si le **BAILLEUR** ou son **MANDATAIRE** accepte un nouveau colocataire sans garant, **LA CAUTION** sera déchargée de son engagement, conformément aux dispositions de l'article 2314 du Code civil.

Fait à Paris le 20/10/2025

Bon pour caution solidaire

Pour Seyna



Seyna SA
20 bis rue Louis Philippe
92200 Neuilly sur Seine
RCS Nanterre 843 974 635

Que faire en cas de sinistre ?

GARANTME vous accompagne dans la gestion de votre sinistre dès le premier retard de paiement jusqu'à la procédure de récupération de votre bien.

ETAPE 0 - SURVENANCE DU SINISTRE impayé à la date d'exigibilité du loyer

ETAPE 1 - LETTRE DE RELANCE 10 à 15 jours après la date d'exigibilité du loyer
Transmettez à votre locataire une lettre de relance.

ETAPE 2 - LETTRE DE MISE EN DEMEURE 20 à 25 jours après la date d'exigibilité du loyer

Transmettez à votre locataire une lettre de mise en demeure.

ETAPE 3 - DÉCLARATION DU SINISTRE 20 à 25 jours après la date d'exigibilité du loyer

- **Si vous êtes une agence** : rendez-vous sur votre [console](#) pour déclarer le retard de paiement
- **SI vous êtes un bailleur ou un gestionnaire** : déclarer le retard de paiement via ce lien public.garantme.fr/fr/sinistre

ETAPE 4 - INDEMNISATION 25 à 40 jours après la date d'exigibilité du loyer

Si votre locataire ne vous a toujours pas payé-e, vous êtes indemnisé-e **5 jours** après la date de déclaration du sinistre puis chaque mois à terme échu.



GARANTME gère opérationnellement et financièrement la procédure d'expulsion de votre locataire et vous informe à chaque étape de l'avancement de la procédure.

Les délais précisés ci-dessus le sont à titre indicatif.

Le délai **obligatoire** est le suivant : transmission de la déclaration complète sous **45 jours** après la date d'exigibilité du loyer. Tous les jours de retard seront déduits de l'indemnisation.

Procédure d'indemnisation

GARANTME indemnise les loyers et charges impayés et les frais de procédure sous 5 jours après la réception de la déclaration complète.

Voici les étapes de l'indemnisation lorsqu'une procédure d'expulsion est engagée :

ETAPE 1 - TRANSMISSION DES JUSTIFICATIFS

Une fois la lettre de mise en demeure transmise au locataire, **GARANTME** vous demande les justificatifs nécessaires à l'indemnisation :

- Bail signé
- Décompte actualisé de la dette
- État des lieux d'entrée signé
- Justificatif d'identité du bailleur
- Justificatifs de propriété du bien
- Quittance subrogative signée (que nous vous avons préalablement envoyée)

Si vous êtes une personne physique

- Votre RIB

Si vous êtes une personne morale

- RIB de votre société, KBIS de moins de 3 mois et mandat de gestion

Pièces supplémentaires si le locataire a quitté les lieux :

- États des lieux de sortie contradictoires
- Justificatifs éventuels de remise en état (devis et/ou factures)
- Justificatifs éventuels de charges (facture ou décompte délivré par le syndic)

ETAPE 2 - 1ère INDEMNISATION : 5 jours après la réception de la déclaration complète avec les justificatifs

GARANTME vous indemnise des loyers et charges impayés.

ETAPE 3 - INDEMNISATIONS MENSUELLES Chaque mois à terme échu

Le 25 de chaque mois, **GARANTME** vous demande un décompte actualisé. En cas de nouveau quittance impayé de tout ou partie du loyer, **GARANTME** vous transmet une quittance subrogative à signer électroniquement.

GARANTME verse les loyers et charges impayés dès réception de la quittance subrogative signée.



Le décompte doit être transmis **sous 45 jours** suivant la date d'exigibilité du loyer. Tous les jours de retard seront déduits de l'indemnisation.